

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1^{er} rajab 1424 – 29 août 2003

146^{ème} année

N° 69

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution du rang et des avantages de président de chambre de première instance. **2643**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-1808 du 25 août 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens..... **2643**

Décret n° 2003-1809 du 25 août 2003, relatif à la ratification de la convention portant création de l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information..... **2643**

Décret n° 2003-1810 du 25 août 2003, portant publication de la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclue entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire..... **2643**

Décret n° 2003-1811 du 25 août 2003, portant ratification du mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie..... **2644**

Décret n° 203-1812 du 25 août 2003, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française en date des 13 et 14 novembre 2002 et relatif au financement de certains projets dans les domaines de l'enseignement, de l'aquaculture et de la valorisation des sites archéologiques..... **2644**

Décret n° 2003-1813 du 25 août 2003, portant ratification de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, conclu à Tunis le 8 septembre 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française..... **2644**

Décret n° 2003-1814 du 25 août 2003 , portant publication des deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.....	2645
Décret n° 2003-1815 du 25 août 2003 , portant ratification d'un accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.....	2660
Décret n° 2003-1816 du 25 août 2003 , portant ratification du protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne.....	2660
Décret n° 2003-1817 du 25 août 2003 , portant ratification d'un accord sur l'encouragement et la protection des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Finlande.....	2660
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination du chef d'Etat-major de l'armée de mer.....	2660
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 , modifiant et complétant le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture.....	2660
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-1820 du 25 août 2003 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.....	2664
Maintien en activité dans le secteur public.....	2665
Fin de maintien en activité.....	2665
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2666
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Liste des organismes de contrôle et de certification agréés dans le domaine de l'agriculture biologique.....	2670

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RANG ET AVANTAGES

Par décret n° 2003-1807 du 21 août 2003.

Est accordé à Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, conseiller au tribunal administratif attaché à la Présidence de la République, le rang et les avantages de président de chambre de première instance à compter du 1^{er} août 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-1808 du 25 août 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-35 du 13 mai 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens, conclu à Tripoli le 4 février 1998,

Vu le traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens, conclu à Tripoli le 4 février 1998.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens, conclu à Tripoli le 4 février 1998.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1809 du 25 août 2003, relatif à la ratification de la convention portant création de l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-37 du 9 juin 2003, relative à l'approbation de la convention portant création de l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information, adoptée par la ligue des Etats arabes le 13 février 2002,

Vu la convention portant création de l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information, adoptée par la ligue des Etats arabes le 13 février 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention portant création de l'organisation arabe des technologies de communication et de l'information, adoptée par la ligue des Etats arabes le 13 février 2002.

Art. 2. - Lors du dépôt des instruments de ratification de la présente convention, la République Tunisienne déposera en même temps la déclaration annexée au présent décret.

Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1810 du 25 août 2003, portant publication de la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclue entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2001-103 du 31 octobre 2001, portant ratification de la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclue à Alger le 17 juin 2001 entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclue à Alger le 17 juin 2001 entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire (1).

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) : Le texte de cette convention est publié uniquement en langue arabe.

Décret n° 2003-1811 du 25 août 2003, portant ratification du mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie, conclu à Tunis le 23 janvier 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine de l'environnement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie, conclu à Tunis le 23 janvier 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1812 du 25 août 2003, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française en date des 13 et 14 novembre 2002 et relatif au financement de certains projets dans les domaines de l'enseignement, de l'aquaculture et de la valorisation des sites archéologiques.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-22 du 31 mars 2003, portant approbation de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française en date des 13 et 14 novembre 2002 et relatif au financement de certains projets dans les domaines de l'enseignement, de l'aquaculture et de la valorisation des sites archéologiques, objet des conventions conclues le 14 novembre 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française,

Vu l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française en date des 13 et 14 novembre 2002 et relatif au financement de certains projets dans les domaines de l'enseignement, de l'aquaculture et de la

valorisation des sites archéologiques, objet des conventions conclues le 14 novembre 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française en date des 13 et 14 novembre 2002 et relatif au financement de certains projets dans les domaines de l'enseignement, de l'aquaculture et de la valorisation des sites archéologiques, objet des conventions conclues le 14 novembre 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1813 du 25 août 2003, portant ratification de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, conclu à Tunis le 8 septembre 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-38 du 9 juin 2003, portant approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, conclu à Tunis le 8 septembre 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française,

Vu l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, conclu à Tunis le 8 septembre 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, conclu à Tunis le 8 septembre 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1814 du 25 août 2003, portant publication des deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2002 - 42 du 7 mai 2002, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés par l'assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Décète :

Article premier. - Sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, les deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés par l'assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés**

Les États Parties au présent Protocole,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant¹, qui dénote une volonté générale d'œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,

Prenant acte de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de ladite Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,

Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles

pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention No 182 (1999) de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,

Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Article 3

1. Les États Parties relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
 - a) Cet engagement soit effectivement volontaire;
 - b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;
 - c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national;
 - d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises audit service.
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Article 5

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.

Article 6

1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Article 7

1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions

volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.

Article 8

1. Chaque État Partie présente, dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 13.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la dé-

nonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 12

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.

**Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants**

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant¹ et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,

Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,

Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,

Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les

disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national,

Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,

Encouragés par l'appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l'enfant, qui traduit l'existence d'une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole :

- a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
- b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
- c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :

- a) Pour ce qui est de la vente d'enfants visée à l'article 2 :
 - i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
 - a. D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;
 - b. De transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;
 - c. De soumettre l'enfant au travail forcé;
 - ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
 - b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;
 - c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :

a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale en application du droit interne.

Article 5

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.

5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extradier, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6

1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties :

a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :

i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;

ii) Du produit de ces infractions;

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés à l'alinéa i) du paragraphe a) émanant d'un autre État Partie;

c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Article 8

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques prosrites par le présent Protocole, en particulier :

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;

b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;

d) En fournissant des services d'appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.

5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.

Article 9

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour préve-

nir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques prosrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques prosrites dans le présent Protocole.

Article 10

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Article 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

- a) Dans la législation d'un État Partie;
- b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 13

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à

laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.

Article 16

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée.

Décret n° 2003-1815 du 25 août 2003, portant ratification d'un accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-47 du 25 juin 2003, portant approbation de l'accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Sofia le 24 novembre 2000 entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie,

Vu l'accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Sofia le 24 novembre 2000 entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Sofia le 24 novembre 2000 entre la République Tunisienne et la République de Bulgarie.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1816 du 25 août 2003, portant ratification du protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-36 du 13 mai 2003, portant approbation du protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne, conclu à Tunis le 9 septembre 2002,

Vu le protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne, conclu à Tunis le 9 septembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne, conclu à Tunis le 9 septembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1817 du 25 août 2003, portant ratification d'un accord sur l'encouragement et la protection des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Finlande.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-46 du 25 juin 2003, portant approbation de l'accord sur l'encouragement et la protection des investissements, conclu à Tunis le 4 octobre 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Finlande,

Vu l'accord sur l'encouragement et la protection des investissements, conclu à Tunis le 4 octobre 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Finlande.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord sur l'encouragement et la protection des investissements, conclu à Tunis le 4 octobre 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Finlande.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2003-1818 du 21 août 2003.

Le capitaine de vaisseau major Tarek Faouzi El Arbi est nommé chef d'Etat-major de l'armée de mer, à compter du 23 juillet 2003.

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Décret n° 2003-1819 du 25 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000, portant organisation du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2953 du 11 novembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2002-3431 du 30 décembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du commerce et de l'ex-ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat au ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 19, 20, 24, 28 et 29, du décret susvisé n° 96-1875 du 7 octobre 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Le comité supérieur du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :

- d'élaboration des plans,
- de coordination des différents programmes d'action du ministère,
- de programmes de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,
- d'organisation et d'emploi du personnel et des moyens matériels.

Le comité supérieur du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence, il comprend :

- le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs chargé de la jeunesse et des loisirs,

- le chef de cabinet,
- l'inspecteur général,
- le directeur général des services communs,
- le directeur général du livre,
- le directeur général des arts scéniques et des arts audio-visuels,
- le directeur général de l'action culturelle,
- le directeur général de la jeunesse,
- le directeur des affaires juridiques et du contentieux,
- le directeur de la musique et de la danse,
- le directeur des arts plastiques,
- le directeur de l'architecture et des métiers,
- le directeur des musées et du patrimoine,
- le chef du bureau des affaires régionales et des établissements sous-tutelle,
- le chef du bureau des loisirs.

Et tout responsable dont la présence est jugée utile.

Article 19 (nouveau). - La direction générale des services communs du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs est chargée notamment :

- de rationaliser la gestion des moyens humains et matériels communs à l'ensemble des services du ministère,
- de coordonner l'activité du ministère en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministre,
- de veiller à l'élaboration et à la mise en application des programmes de gestion des archives et des documents du ministère avec les archives nationales,
- de promouvoir les actions sociales et culturelles au profit du personnel du ministère.

A cet effet, elle comprend :

- la direction des affaires administratives et financières,
- la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique,
- la direction des bâtiments et des affaires foncières,
- la sous-direction des archives et de la documentation,
- le service de l'action sociale et culturelle.

Article 20 (nouveau). - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de traiter l'ensemble des affaires administratives et financières du ministère,
- d'assurer la tutelle financière sur les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère,
- de programmer, d'acquérir, de stocker et de répartir tout matériel, mobilier et fourniture nécessaire au fonctionnement des services relevant du ministère,
- de gérer les moyens de transport et les biens meubles du ministère et de veiller à leur entretien,
- d'assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés.

A cet effet, elle comprend :

- a/ la sous-direction des affaires administratives chargée notamment :
 - de gérer le personnel du ministère,
 - d'étudier les statuts et règlements concernant la gestion de la carrière professionnelle du personnel et son évolution ainsi que sa rémunération,

- d'arrêter, en collaboration avec les différents services du ministère, les effectifs nécessaires et de suivre l'évolution des lois des cadres du ministère ainsi que celles des établissements publics à caractère administratif y rattachés,

- d'établir, en collaboration avec les différents services du ministère, les établissements et les organismes sous-tutelle, les listes du personnel proposé pour les différentes décorations.

A cet effet, elle comprend :

- le service du personnel commun,
- le service des corps particuliers.

b/ la sous-direction des affaires financières chargée notamment :

- de centraliser les opérations d'élaboration du budget du ministère et d'assurer le suivi de leur exécution,

- d'engager les différentes dépenses d'équipement et de fonctionnement,

- d'assurer le secrétariat permanent de la commission départementale des marchés.

A cet effet, elle comprend :

- le service de l'ordonnancement,
- le service du budget.

c/ la sous-direction du matériel chargée notamment :

- de l'acquisition des fournitures, du matériel et du mobilier nécessaires au fonctionnement des différents services du ministère et de leur gestion,

- de l'entretien des équipements,

- de la préparation des appels d'offres, des consultations et de la passation des marchés relatifs aux équipements.

A cet effet, elle comprend :

- le service des fournitures et de l'entretien,
- le service du transport.

Article 24 (nouveau). - Les services techniques comprennent :

- la direction générale du livre,

- la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels,

- la direction générale de l'action culturelle,

- la direction générale de la jeunesse,

- la direction de la musique et de la danse.

- la direction des arts plastiques,

- la direction de l'architecture et des métiers,

- la direction des musées et du patrimoine.

Article 28 (nouveau). - La direction des arts plastiques est chargée notamment :

- de promouvoir les arts plastiques et le design,

- de promouvoir les nouvelles productions,

- de conserver le patrimoine national dans le domaine des arts plastiques et de le diffuser,

- de participer à l'organisation des manifestations artistiques et aux expositions à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

A cet effet, elle comprend :

a/ la sous-direction des arts plastiques qui comprend trois services :

- le service des acquisitions et des concours artistiques,

- le service de la conservation, de la restauration et de la documentation,

- le service des expositions et de l'animation des arts plastiques et du design.

Article 29 (nouveau). - La direction de l'architecture et des métiers est chargée notamment :

- de définir et de mettre en oeuvre, en collaboration avec les structures concernées, des stratégies et des programmes de valorisation de la qualité architecturale et de l'esthétique urbaine,

- de faire connaître le patrimoine architectural et de veiller à la diffusion de la culture architecturale en collaboration avec les structures concernées,

- de contribuer à la promotion des métiers liés à l'architecture et au patrimoine.

A cet effet, elle comprend :

a/ la sous-direction de la qualité architecturale et de l'esthétique urbaine qui comprend deux services :

- le service de la promotion de l'architecture et de l'esthétique urbaine,

- le service de la collecte des données, de la documentation et de la communication.

b/ la sous-direction des métiers qui comprend deux services :

- le service des professions et de l'emploi,

- le service de la formation.

Art. 2. - Est ajouté à l'article 5 du décret susvisé n° 96-1875 du 7 octobre 1996, le tiret 9 (bis) comme suit :

- 9 (bis) : le bureau des loisirs.

Art. 3. - Il est ajouté au décret susvisé n° 96-1875 du 7 octobre 1996, les articles 14 (bis), 20 (bis), 26 (bis) et 26 (ter) comme suit :

Article 14 (bis). - Le bureau des loisirs est chargé notamment :

- de contribuer à l'élaboration et à la conception de la stratégie nationale dans le domaine des loisirs et de veiller à sa mise en oeuvre en coordination avec les parties concernées,

- de contribuer à la conception des programmes et des projets susceptibles d'enrichir les contenus des loisirs et de développer leurs expressions de façon à répondre aux besoins de toutes les catégories sociales et tranches d'âge,

- de veiller à la réalisation des recherches et des études en rapport avec le secteur,

- d'assister les investisseurs dans le domaine des loisirs et de les aider dans la réalisation de leurs projets par la coordination avec les services concernés.

Le bureau des loisirs est dirigé par un directeur général d'administration centrale ou par un directeur d'administration centrale.

Article 20 (bis). - La direction des bâtiments et des affaires foncières est chargée notamment de :

- la conception et l'étude des projets de construction, d'extension et d'aménagement,

- le suivi des études et la réalisation des projets de construction,
- l'élaboration des dossiers d'appels d'offres et de consultations relatifs à la réalisation des projets de construction, d'extension et d'aménagement,
- l'entretien et la maintenance des bâtiments relevant du ministère,
- le nettoyage et le gardiennage des bâtiments administratifs,
- la présentation des propositions relatives à l'acquisition ou à la location des locaux administratifs et l'achat de terrains aménagés pour la construction,
- le suivi des dossiers fonciers.

A cet effet, elle comprend :

- a/ La sous-direction des bâtiments qui comprend deux services :
 - le service des études,
 - le service de la réalisation et du suivi des projets des bâtiments.

b/ La sous-direction des affaires foncières, de l'entretien et de la maintenance qui comprend deux services :

- le service des affaires foncières,
- le service de l'entretien et de la maintenance.

Article 26 (bis). - La direction générale de l'action culturelle est chargée notamment :

- d'étudier et identifier les besoins dans le domaine de l'action culturelle aux niveaux national, régional et local et oeuvrer à la conception de programmes et projets susceptibles de répondre à ces besoins,
- de veiller à l'élargissement de la participation à la vie culturelle au profit de toutes les catégories sociales et les tranches d'âge,
- d'œuvrer à l'enrichissement des contenus de l'action culturelle et au développement de ses formules et son adaptation aux évolutions en la matière et aux innovations technologiques et aux nouveaux supports de communication,
- de concevoir des programmes pilotes et ceux revêtant un caractère spécifique dans le domaine de l'action culturelle et de veiller à leur bonne exécution,
- de veiller à la bonne marche des maisons de culture et autres institutions spécialisées dans l'action culturelle et au suivi de leurs activités,
- de favoriser toute action de nature à accroître les ressources financières et les moyens nécessaires à la promotion de l'action culturelle et de veiller à la rationalisation de leur gestion,
- de contribuer à l'enrichissement des activités culturelles destinées aux Tunisiens résidant à l'étranger.

A cet effet, la direction générale de l'action culturelle comprend :

1/ La direction des études et de la promotion de l'action culturelle qui comprend deux sous-directions :

a/ la sous direction des études, de la communication et de l'investissement qui comprend deux services :

- le service des études et de la documentation,
- le service de la communication et de la promotion de l'investissement privé.

b/ la sous-direction des programmes pilotes et spécifiques qui comprend deux services :

- le service de l'innovation et des programmes pilotes,
- le service de l'exécution des programmes spécifiques.

2/ La direction des institutions de l'action culturelle qui comprend deux sous-directions :

a/ la sous-direction de la gestion des maisons de la culture et de la promotion des ressources qui comprend deux services :

- le service de la gestion des maisons de culture,
- le service de la promotion des ressources.

b/ la sous-direction d'exécution et du suivi des programmes des institutions concernées par l'action culturelle qui comprend deux services :

- le service de la programmation,
- le service du suivi et de l'évaluation.

Article 26 (ter). - La direction générale de la jeunesse est chargée notamment :

- de participer à l'élaboration des plans et programmes dans le domaine de la jeunesse et de veiller à leur exécution et à leur suivi avec les ministères, organismes et associations concernés par la jeunesse,

- de participer à l'élaboration des plans et programmes dans les domaines de l'animation socio-éducative culturelle au profit des institutions, organismes et associations des jeunes,

- d'encourager et suivre toutes les initiatives dans les domaines de l'animation socio-éducative culturelle sur les plans national, régional et local,

- de coordonner et suivre les activités socio-éducatives culturelles sur le plan national, avec les organismes concernés par la jeunesse,

- d'assurer la liaison avec les services des ministères et organismes ayant une relation avec la jeunesse,

- de veiller au suivi technique et pédagogique des activités des institutions, organismes et associations des jeunes.

La direction générale de la jeunesse comprend :

- la direction de l'animation socio-éducative culturelle,
- la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes.

1/ la direction de l'animation socio-éducative culturelle est chargée notamment :

- de concevoir et mettre en oeuvre les programmes d'activité socio-éducative culturelle en collaboration avec les structures responsables des maisons de jeunes et de la culture, des centres de la jeunesse rurale et des centres de séjour, de camping et de vacances et suivre leur exécution,

- de concevoir et mettre en oeuvre les programmes de formation pour les cadres de la jeunesse et de suivre leur exécution,

- de superviser les structures et les établissements ayant trait aux activités socio-éducatives culturelles dans le domaine de la jeunesse,

- de veiller à développer, promouvoir et suivre les missions éducatives, culturelles et sociales qu'elle accomplit dans le domaine de la jeunesse, en collaboration avec les parties concernées,

- d'élaborer les recherches et les études pédagogiques dans le domaine de la jeunesse en collaboration avec les structures et les institutions spécialisées,

- de veiller à fournir, promouvoir et diffuser les références et les moyens éducatifs et pédagogiques,

- de suivre l'activité des cadres d'orientation et d'inspection pédagogique, évaluer leur rendement et de veiller au soutien de leur formation,

- de suivre et développer les programmes de technologies nouvelles et les projets éducatifs et d'animation et exploiter les données spécifiques au secteur de la jeunesse.

A cet effet, elle comprend :

A/ la sous-direction des institutions éducatives qui comprend deux services :

- le service de l'animation socio-éducative culturelle,
- le service de l'animation rurale.

B/la sous-direction du suivi pédagogique qui comprend deux services :

- le service de la conception et de l'évaluation,
- le service de l'inspection et de l'orientation pédagogique.

2/ - la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes est chargé notamment :

- de promouvoir et coordonner les manifestations des jeunes entre les différentes structures et cadres concernés par le secteur de la jeunesse,

- de soutenir et suivre les programmes des organisations et associations de la jeunesse,

- de concevoir et réaliser des programmes nationaux d'animation et de développement dans le cadre du partenariat avec les organisations et associations de la jeunesse,

- de suivre les travaux du conseil supérieur de la jeunesse,

- de superviser la conception, le suivi et l'évaluation des manifestations nationales et internationales dans le domaine de la jeunesse,

- de suivre les activités régionales et locales des manifestations et festivals destinés aux jeunes,

- de soutenir les structures et les associations de la jeunesse afin de réaliser des programmes de voyages et d'échange avec leurs homologues dans les pays frères et amis,

- de superviser la conception, l'organisation et l'évaluation de la consultation des jeunes, forums de dialogue et sondages d'opinions destinés aux jeunes,

- de suivre et promouvoir l'information institutionnelle à travers le développement de ses domaines afin de permettre aux jeunes de découvrir et exploiter les moyens disponibles,

- d'assurer la couverture médiatique et la documentation des diverses activités et programmes de la jeunesse ainsi que les liens avec les médias nationaux et régionaux.

A cet effet, elle comprend :

a/ la sous-direction des manifestations des jeunes qui comprend deux services :

- le service de la vie associative,
- le service des manifestations nationales de la jeunesse.

b/ la sous-direction de la communication et de l'échange des jeunes qui comprend deux services :

- le service de l'échange des jeunes,
- le service du dialogue et de la communication des jeunes.

Article 4. - Le terme "ministère de la culture" est remplacé dans l'article premier du décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996 sus-mentionné par le terme "ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs". De même est remplacé, dans les articles 3, 10 et 32 du même décret, le terme "le ministre de la culture" par le terme "le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs".

Art. 5. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du neuvième tiret de l'article 4 et les dispositions de l'article 13 du décret susvisé n° 2000-1244 du 5 juin 2000.

Art. 6. - Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le ministre des finances, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-1820 du 25 août 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, le décret n° 90-2256 du 16 novembre 1998 et le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 3 juin 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 161162, classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région de Bellarigia de la délégation de Jendouba Nord, d'une superficie de 2ha 50 ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'un foyer universitaire.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1821 du 25 août 2003.

Monsieur Mohamed Touhami Ben Said, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1822 du 21 août 2003.

Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur Abderrahmen Tlili, cadre à l'office national de l'huile.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 JUIN 2003

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	20 532 950
Avoirs en devises	3 171 159 679
Comptes de coopération économique	308 105 738
Compte courant postal	4 745 880
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	379 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	90 972 877
Effets à l'encaissement	19 240 831
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 852 743
Immobilisations	14 106 613
Débiteurs divers	31 307 445
Comptes d'ordre et à régulariser	57 737 669
	5 227 378 972
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 771 113 803
Comptes courants des banques et des établis. financiers	109 902 793
Comptes du Gouvernement	670 740 509
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 094 751
Autres engagements à vue et à terme	980 522 692
Déposants d'effets à l'encaissement	19 240 832
Comptes de coopération économique	333 970 105
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 036 957
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	8 789 250
Comptes d'ordre et à régulariser	183 400 436
	5 227 378 972

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUILLET 2003**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 603 870
Avoirs en devises	3 204 116 382
Comptes de coopération économique	308 126 123
Compte courant postal	4 745 880
Concours aux étab.de credit liés aux op.de politique monetaire	643 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	12 800 621
Effets à l'encaissement	15 530 215
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 852 743
Immobilisations	14 323 107
Débiteurs divers	31 656 338
Comptes d'ordre et à régulariser	62 476 480
	5 441 348 306
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 795 338 574
Comptes courants des banques et des établis. financiers	150 943 933
Comptes du Gouvernement	835 038 080
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 094 751
Autres engagements à vue et à terme	960 470 542
Déposants d'effets à l'encaissement	18 465 967
Comptes de coopération économique	333 970 105
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 037 058
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	8 825 798
Comptes d'ordre et à régulariser	188 596 654
	5 441 348 306

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUILLET 2003**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 603 870
Avoirs en devises	3 246 733 587
Comptes de coopération économique	308 058 372
Compte courant postal	4 746 039
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	673 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	11 023 906
Effets à l'encaissement	19 293 338
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 852 743
Immobilisations	14 758 344
Débiteurs divers	31 749 759
Comptes d'ordre et à régulariser	63 918 981
	5 517 855 485
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 793 487 221
Comptes courants des banques et des établis. financiers	252 888 088
Comptes du Gouvernement	811 101 112
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 094 751
Autres engagements à vue et à terme	956 887 154
Déposants d'effets à l'encaissement	19 304 192
Comptes de coopération économique	333 902 355
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 037 066
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	8 739 693
Comptes d'ordre et à régulariser	191 847 009
	5 517 855 485

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU31 JUILLET 2003

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 603 756
Avoirs en devises	3 337 326 568
Comptes de coopération économique	308 299 437
Compte courant postal	4 746 039
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	468 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	59 438 340
Effets à l'encaissement	17 071 611
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 946 472
Immobilisations	14 934 256
Débiteurs divers	35 520 573
Comptes d'ordre et à régulariser	64 386 908
	5 454 390 506
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 899 230 102
Comptes courants des banques et des établis. financiers	158 943 324
Comptes du Gouvernement	673 877 281
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 094 272
Autres engagements à vue et à terme	1 012 635 545
Déposants d'effets à l'encaissement	17 082 465
Comptes de coopération économique	334 145 268
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 055 586
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	13 140 205
Comptes d'ordre et à régulariser	195 619 614
	5 454 390 506

***Liste des organismes de contrôle et de certification agréés
dans le domaine de l'agriculture biologique***

Nom et prénom	Arrêté d'approbation	
	Numéro	Date du
Société « ECCOCERT SA »	001	10/07/2001
Société Instituto Mediterraneo s.r.l (I.M.C)	002	29/04/2003
Société « Lacon GMBH »	003	29/04/2003
Société « BCS OKO-Garantie GMBH »	004	29/04/2003